

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1604/2535

ธนาคารกรุงไทย จำกัด

โจทก์

บริษัทผลิตภัณฑ์ปิ๊ป จำกัด

ผู้ร้อง

นายราชัย เตชะพูนผล กับพวก

จำเลย

บริษัทผลิตภัณฑ์ปิ๊ป จำกัด ผู้ร้อง ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 153

ป.วิ.พ. มาตรา 179

ความว่า ผู้ร้องยื่นฎีกาไว้ ปราบฏว่าหลังจากยื่นฎีกาแล้วผู้ร้องได้ข้อเท็จจริงและเอกสารเพิ่มเติม ผู้ร้อง จึง ขอเพิ่มเติมรายละเอียดปรากฏในคำร้อง โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

สืบเนื่องจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้โอนการยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 1920 ตำบลห้วยขวาง (สามเสนนอกฝั่งเหนือ)อำเภอห้วยขวาง (บางซื่อ)กรุงเทพมหานคร ซึ่งโจทก์ได้ยึดไว้ในคดีแพ่งของศาลชั้นต้นหมายเลขแดงที่ 9260/2516ระหว่าง ธนาคารกรุงไทย จำกัด โจทก์นายราชัยเตชะพูนผลจำเลยที่ 1 จำเลย และยึดที่ดิน โฉนดเลขที่ 134535ตำบล ห้วยขวาง (สามเสนนอกฝั่งเหนือ) อำเภอห้วยขวาง (บางซื่อ)กรุงเทพมหานคร มาไว้ในคดีนี้ ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ขอให้ปล่อยทรัพย์ที่ยึดทั้งสองรายการ อ้างว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้อง ระหว่างการ ไต่สวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ แจ้งผู้ร้องหากมีการขอยกเลิกการล้มละลาย และ ขอ ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ด การจำหน่าย จ่ายโอน หรือไถ่ถอนการจำนองที่ดินพิพาท ต่อมา บริษัทพระราม 9 ค้า

ที่ดิน จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้นำเงินจำนวน 18,016,734 บาท มาชำระหนี้ต่อ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แทนจำเลยที่ 1 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ มีคำสั่งถอนการ
ยึดและให้จดทะเบียนระงับการจำนองที่ดินทั้ง 2 แปลง และขอให้ศาลยกเลิกการล้ม
ละลาย เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่ง ยกเลิกการล้มละลายแล้ว ในวันเดียวกันจำเลยที่ 1 ได้
โอนขายที่ดินทั้ง 2 แปลง ไปโดยแปลงโฉนดเลขที่ 134535 โดยขายแก่บริษัท
พระราม 9 คำที่ดิน จำกัด แสดงว่าเงินจำนวน 18,016,734 บาท ที่บริษัทดังกล่าวนำ
มาชำระหนี้ แทนจำเลยที่ 1 นั้น เป็นส่วนหนึ่งของราคาที่ดินที่จำเลยที่ 1 ขายให้แก่
บริษัทไป ซึ่งจะต้องตกแก่ผู้ร้องในฐานะ เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน การที่เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์จะจ่ายเงินให้แก่ธนาคารกรุงไทย จำกัด โจทก์ทำให้ ผู้ร้องเสียหาย ผู้
ร้องจึงยื่นคำร้องขอให้เจ้าพนักงาน พินิจทรัพย์อายัดหรือระงับการจ่ายเงินไว้ก่อน
หรืออายัดเงินส่วนที่เหลือซึ่งหักจากการที่บริษัทผู้ร้อง เป็นหนี้โจทก์ในต้นเงิน
1,000,000 บาท ไว้และจ่ายให้แก่ ผู้ร้องก่อน แต่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคำสั่งให้
ยกคำร้อง ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นขอให้มีคำสั่งห้ามมิให้ เจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์จ่ายเงินจำนวน 18,016,734 บาท แก่ธนาคารกรุงไทย จำกัด และให้จ่ายเงิน
ดังกล่าวแก่ผู้ร้องแทน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้คู่ความฟังเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2535

ผู้ร้องฎีกา (อันดับ 199)

ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 202)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นการขอเพิ่มเติมข้อความในฎีกาที่ผู้ร้องยกขึ้นอ้างอิงไว้แล้วให้มีรายละเอียดเพิ่มขึ้นไม่ได้ยกข้ออ้างเป็นประเด็นขึ้นใหม่ ไม่เป็นการแก้ไขฎีกาแม้จะล่องพ้นกำหนดยื่นฎีกาแล้ว ก็อาจยื่นขอได้จึงอนุญาตให้ผู้ร้องเพิ่มเติมฎีกาได้ตามขอ

พิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นการขอเพิ่มเติมข้อความในฎีกาที่ผู้ร้องยกขึ้นอ้างอิงไว้แล้วให้มีรายละเอียดเพิ่มขึ้นไม่ได้ยกข้ออ้างเป็นประเด็นขึ้นใหม่ ไม่เป็นการแก้ไขฎีกาแม้จะล่องพ้นกำหนดยื่นฎีกาแล้ว ก็อาจยื่นขอได้จึงอนุญาตให้ผู้ร้องเพิ่มเติมฎีกาได้ตามขอ

(บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข-ปรีชา เฉลิมวณิชย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ